

1503219-90.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Ao ser questionado sobre a prática de tráfico, o acusado falou que não estaria traficando, somente transportando aquela sacola para entregar para uma pessoa que ficaria no ponto de tráfico, não quis indicar quem seria essa pessoa, justificativa dada naquele momento. Esclareceu ainda que já conhecem o local como ponto de tráfico, mas que normalmente utilizam-se uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503219-90.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503219-90.2020.8.26.0536 (2020/000764)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF

2262993/2020 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MULLER CARVALHO DA FONSECA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

MULLER CARVALHO DA FONSECA foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 17h00, na Avenida Quatro, esquina com a Rua Trinta e Quatro, Morrinhos, Guarujá, o réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 68 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância entorpecente Erythroxyton Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 89 gramas, 04 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 09 gramas, e 49 porções individuais, em forma de pedra, do resultado do subproduto do refinamento do estupefaciente Erythroxyton Coca, vulgarmente conhecido como Crack, pesando aproximadamente 19 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, no dia, horário e local apontados nos autos, policiais civis realizavam patrulhamento pelas proximidades por tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas, e visualizaram o réu trazendo consigo uma sacola. Ao perceber a aproximação dos agentes da lei, o réu arremessou ao canal a sacola que trazia consigo e buscou fugir do local. Feita a abordagem, os policiais civis recolheram a sacola e localizaram em seu interior, 68 pinos de Cocaína, 04 porções de Maconha, 49 pedras de Crack e R\$ 165,00, em espécie.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia com auto de prisão em flagrante (fls. 1). boletim de ocorrência (fls. 2-3), auto de

exibição/constatação/entrega (fls. 4-5), auto de constatação (fls. 6), antecedentes do réu (fls. 18-20, 58-61) e relatório da autoridade policial (fls. 41-42); Laudo Químico-Toxicológico Definitivo 406.172/2020 a fls. 104-106.

Por decisão de 23/10/2020 (fls. 32-36), foi concedida LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu MULLER.

A denúncia foi oferecida em 09/11/2020 (fls. 49-5600. O réu foi notificado pessoalmente em 20/06/2021 (fls. 67). A Defesa apresentou resposta à acusação em 22/09/2021 (fls. 73-74). A denúncia foi recebida em 27/01/2022 (fls. 78-79).

Durante a instrução, na audiência realizada em 23/02/2022 (fls. 121) foi ouvida uma testemunha comum, PC NEI GOMES DE ANDRADE a fls. 122 (Link a fls. 138). Na audiência realizada em 30/03/2022 (fls. 139-141) foi ouvida uma testemunha comum, PC ANDRÉ LUIZ ARCANJA VIEIRA fls. 142, e o réu (fls. 143). Link a fls. 144.

Encerrada a instrução em audiência de 30/03/2022, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 139-140).

A Defesa requereu a absolvição do réu (fl. 141) alegando que há nos autos apenas o depoimento policial a incriminar o réu, que no entanto, isso não é suficiente para a condenação. Caso assim não se entenda, requer-se a aplicação do redutor do §4º em grau máximo. Requer-se também a fixação da pena base no mínimo legal e a incidência da atenuante da menoridade relativa. Por fim, requer-se regime aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos".

É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria da infração penal restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02-03), pelo auto/exibição/apreensão (fls. 04-05), pelo laudo de constatação (fls. 06), pelo Laudo Químico-Toxicológico Definitivo 406.172/2020 a fls. 104-106 e pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PC NEI GOMES DE ANDRADE, quando ouvida em Juízo (fls. 122), a respeito dos fatos, respondeu que na data dos fatos, estava com o policial André em diligências em viatura descaracterizada e sem a identificação policial. Como já tinham conhecimento de que na Avenida 4, com a rua 34, ficavam pessoas traficando, ambos realizaram um patrulhamento e verificaram o acusado Miller transitando na rua com uma sacola embaixo do braço. Ao perceber a presença dos policiais verificou que era uma viatura descaracterizada e quando o acusado os viu (já os conheciam de vista), ele empreendeu fuga e jogou a sacola preta no canal. Diante disso, fizeram um breve acompanhamento e conseguiram detê-lo. Ao retornarem ao local onde foi arremessou a sacola, foi encontrado entorpecentes dentro da sacola, como, sessenta e oito pinos de cocaína, quarenta e nove pedras de crack, quatro porções de maconha, além de R \$165,00 reais em dinheiro. Ao ser questionado sobre a prática de tráfico, o acusado falou que não estaria traficando, somente transportando aquela sacola para entregar para uma pessoa que ficaria no ponto de tráfico, não quis indicar quem seria essa pessoa, justificativa dada naquele momento. Esclareceu ainda que já conhecem o local como ponto de tráfico, mas que normalmente utilizam-se uma ou mais pessoas para praticar a traficância. O acusado não admitiu a prática de tráfico, só admitiu que estaria transportando a droga para entregar para

terceiro. Questionado se anteriormente já havia o abordado, respondeu que não, que o acusado o conheceu pois transitam na área descaracterizada e caracterizada. Ao perceber a presença da viatura o acusado empreendeu fuga, percebendo que seria abordado, jogou a sacola no canal para os policiais pararem e irem atrás da sacola, todavia, fizeram o contrário. Questionado, novamente, se não o conhecia de antes, respondeu que não, pois o fluxo de pessoas é muito grande mas que na data dos fatos, somente o indivíduo que estava com a sacola debaixo do braço.

A testemunha PC ANDRÉ LUIZ ARCANJA VIEIRA, quando ouvida em Juízo (fls. 142), a respeito dos fatos, respondeu que foi uma diligência no bairro do Morrinhos, na proximidade de um local já conhecido nos meios policiais, como biqueira de drogas. E em diligências, foi avistamos o acusado Muller que trazia consigo embaixo do braço uma sacola preta e devido ao seu comportamento o abordou. Todavia, o acusado percebeu a aproximação dos policiais e se evadiu do local correndo. Dispensando no caminho uma sacola que trazia consigo e, ocasionalmente, caiu dentro de um canal. O acusado foi perseguido, alcançado e detido e a sacola verificada foi encontrada e dentro havia porções de drogas, totalizando, salvo engano, cento e setenta e duas porções, entre crack, maconha, cocaína e sessenta e cinco reais em espécie. Dessa forma, ele foi conduzido até a autoridade policial e apresentado à ocorrência. Questionado se no momento da fuga do acusado estava com a sacola na mão ou se ela estava perto dele ou em outro lugar respondeu que estava debaixo do braço do acusado e quando percebeu que ia ser abordado, correu com ela na mão e depois a dispensou arremessando para o canal. Questionado, ainda, se já conhecia o acusado de outras abordagens, respondeu que não. Perguntado, também, se o acusado deu alguma versão quando foi pego, respondeu que o acusado confessou que iria entregar o material ilícito para outra pessoa, todavia, não informou para quem seria. Questionado, também, como foi recuperado a droga lançada ao canal, respondeu que a grande parte permaneceu dentro da sacola e a outra parte ela se espalhou na água e fora da água também. Questionado como foi retirado, respondeu que com a mão.

Perguntado se estava perto da margem, respondeu que sim.

O réu MULLER CARVALHO DA FONSECA quando ouvido em Juízo (fls. 143), disse que nasceu 11/07/1988, estudou até a quinta série e trabalha como ajudante geral. O réu confessou a prática do delito. A respeito dos fatos, respondeu que ao perceber o carro policial chegando, (...) embaixo do braço e evadiu-se, dispensou a sacola no canal, todavia, foi abordado dentro da comunidade e o levaram". Questionado se a droga era do mesmo, respondeu que não, que somente foi para entregar. O ofereceram para entregar algumas drogas e por ser dependente químico de crack o mesmo aceitou. Perguntado, ainda, se o mesmo ajudou o traficante a entregar o material ilícito para conseguir trocados para consumir mais drogas, respondeu "isso mesmo". Indagado se sabe que isso é crime, respondeu que sabe. Questionado, também, se sabe o mal que a droga causa nas pessoas, respondeu "com certeza senhor". Questionado o motivo de estar preso por outro processo, respondeu que não sabe. O magistrado explicou que no caso em questão, o acusado está solto e que se está preso é por outro motivo. Indagado se está arrependido, respondeu "Muito".

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado MULLER CARVALHO DA FONSECA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de Tráfico.

Perante a Autoridade Policial, o réu confessou a prática delitativa (fl. 12), declarou que estava caminhando na via pública com uma sacola que ia entregar para "os meninos", que policiais o abordaram, que jogou a sacola no canal, que sabia que tinha droga na sacola, que é usuário de drogas e ia ganhar dez pedras. Em juízo (fls. 143), tornou a confessar os fatos.

As testemunhas policiais Nei Gomes de Andrade e André Luiz Arcanja Vieira, em sede policial e em juízo, declararam que, no dia dos fatos em diligência transitavam pela avenida Quatro no bairro Morrinhos, em viatura descaracterizada, perceberam um indivíduo sem camisa com uma sacola debaixo do braço em local conhecido de venda de entorpecente. Diante da suspeita resolveram abordá-lo. Ao desembarcarem da viatura, o indivíduo correu e lançou a sacola de plástico dentro do canal. Com breve perseguição, o indivíduo foi detido e alegou que estava levando a droga para a biqueira. Recolheram a sacola do canal e no interior foram encontrados 68 pinos de

cocaína, 4 porções de maconha e 49 pedras de crack, além da quantia de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em dinheiro, notas variadas. Não conheciam o réu anteriormente.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

O conteúdo apreendido foi submetido a exame pericial e o laudo constatou se tratarem de substâncias ilícitas, tem-se nos autos o Laudo Pericial Químico-Toxicológico nº 406172/2020 Definitivo (fls. 104-106 e 111-113) onde consta: "Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s). O exame do mesmo revelou: Item 1 (Acondicionado sob o lacre 4202740) Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó feito trança encerrando porção de material sólido petrificado. Massa Líquida: 13 grama(s) - treze gramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0191447. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 4206769) Descrição: invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Líquida: 5,2 grama(s) - cinco gramas e duzentos miligramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0191447. Item 3 (Acondicionado sob o lacre 4514443) Descrição: microtubo(s) plástico(s) do tipo "Eppendorf" dotado(s) de tampa própria encerrando porção de material sólido particulado Massa Líquida: 20,8 grama(s) - vinte gramas e oitocentos miligramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Também foi DETECTADA presença da substância LIDOCAÍNA, constante na lista III da Portaria MJ 240/2019" (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado MULLER CARVALHO DA FONSECA, estava envolvido com as drogas apreendidas para fins de comercialização, haja vista que trazia consigo crack, cocaína e maconha pronta para a comercialização, conforme

descrito no laudo de exibição e apreensão a fls. 04/05, para fins de entrega a consumo de terceiros, evidenciando a finalidade notória de destinação à comercialização ilícita, tipificadora do narcotráfico do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, não sendo possível a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, uma vez que não restou demonstrado que as drogas, encontradas em poder do acusado, fosse para consumo pessoal, mesmo porque a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias de sua apreensão são incompatíveis com a hipótese de mero consumo pessoal do simples usuário.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, não há como prosperar pretensão absolutória da Defesa, assim passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu MULLER CARVALHO DA FONSECA não possui maus antecedentes (fls. 18-20), e CONFESSOU a prática do delito. A quantidade de substâncias ilícitas apreendidas e as demais circunstâncias do fato não justificam a exasperação da pena-base, razão pela qual aplico a pena-base do artigo 33 da Lei 11.343/06: 05(cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu faz jus ao benefício redutor previsto no §4º do Art 33 da Lei 11343/06, porquanto NÃO ostenta maus antecedentes criminais (fls. 18-20) e não há prova de que se dedique a organização criminosa, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois-terços), para o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, também por isso faz jus a conversão em penas alternativas.

Como medida de política criminal, não havendo violência no fato apurado, DEFERE-SE a conversão da pena corporal remanescente, EM UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, a saber: Prestação de serviço comunitário que será oportunamente definido pela VEC competente, sem prejuízo do recolhimento da multa penal aplicada ao caso (166 dias-multa).

Em caso de descumprimento da pena alternativa o regime inicial será o ABERTO.

O réu deve apelar solto. O valor do dia-multa é com base no piso salarial.

A detração será aferida pela VEC, oportunamente.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu MULLER CARVALHO DA FONSECA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06, nas penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente ABERTO, apelando solto. Com direito à conversão da pena corporal em UMA RESTRITIVA DE DIREITOS consistente em prestação de serviço a comunidade, conforme indicado na fundamentação.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expede-se guia de execução para as penas remanescentes junto à VEC competente.

PRIC. Guarujá, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA